

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

12584/2547

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายสกล ธรรมสกุล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 (1) (7) วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคห้า, มาตรา 192 วรรคท้าย

อ. ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายล้มลง พอ อ. ถอยออกมา จำเลยเข้าไปล้วงกระเป๋าผู้เสียหายเอาซองเงินเดือนผู้เสียหายวิ่งหลบหนีไปทันที เป็นการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า จำเลยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนจู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายและพวกจำเลยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ โดยโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยฉกฉวยเอาเงินของผู้เสียหายหนีไปซึ่งหน้าอันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานชิงทรัพย์ จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานชิงทรัพย์ คงโทษจำเลยได้ในฐานลักทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา 335 (1) (7) วรรคสอง ซึ่งเป็นความผิดที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของความผิดฐานชิงทรัพย์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย เท่านั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องโจทก์สืบสมแต่อย่างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคห้า

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 339, 340 ตี พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ให้จำเลยคืนเงิน จำนวน 8,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรก ประกอบมาตรา 336 ทวิ, 295 ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เป็นความ ผิดหลายกรรม เวียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานวิ่ง ราวทรัพย์จำคุก 3 ปี ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกาย จำคุก 6 เดือน ฐานมีอาวุธปืนไว้ใน ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองและทาง สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 6 ปี 6 เดือน ให้จำเลยคืนเงิน จำนวน 8,000 บาท แก่ผู้เสียหาย ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) (7) วรรคสอง, 295 ประกอบมาตรา 83 ฐานลักทรัพย์ลงโทษจำคุก 2 ปี เมื่อรวมกับโทษจำคุกฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว เป็นจำคุก 2 ปี 6 เดือน ให้ยกฟ้องความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาตและฐานพาอาวุธไปในเมือง ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากที่ แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในวัน
เวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยกับน้องชายคือนายอรรถพร ซึ่งเป็นจำเลย
ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2691/2542 ของศาลชั้นต้นได้พบนายชาญชัยผู้เสียหาย
นายสุภชัยและนายประพันธ์ที่บริเวณปากซอยทานตะวัน นายอรรถพรได้เข้าไปชก
เตะผู้เสียหายและเอาศีรษะผู้เสียหายโขกกับลังกะสีข้างถนนจนล้มลงมีบาดแผลที่
หน้าผาก คิ้วขวา ริมฝีปากบน แขนขวาที่อ่อนล่ำส่วนบน และข้อศอกซ้ายได้รับ
อันตรายแก่กายและจิตใจ คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรก
ว่า จำเลยมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า ทั้งผู้
เสียหายและนายสุภชัยประจักษ์พยานต่างเบิกความว่าอาวุธปืนที่จำเลยถือจะเป็น
อาวุธปืนที่แท้จริงหรือไม่ ไม่ทราบจึงทำให้เป็นที่น่าสงสัยอยู่ว่าอาวุธปืนที่ประจักษ์
พยานอ้างว่าจำเลยถืออยู่นั้นจะเป็นอาวุธปืนที่แท้จริงหรือไม่ทั้งผู้เสียหายยังเบิก
ความอีกว่า เคยเห็นอาวุธปืนของเทียมที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดซึ่งเหมือนของจริง
ดังนั้น อาวุธปืนที่พยานทั้งสองปากเห็นอาจไม่ใช่อาวุธปืนแท้จริงก็เป็นไปได้ และที่
โจทก์อ้างว่าในชั้นสอบสวนตัวนายอรรถพรจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
2691/2542 ให้การรับว่าอาวุธปืนเป็นของนายอรรถพรเอง แต่นายอรรถพรกลับเบิก
ความในคดีดังกล่าวว่า นายอรรถพรถูกทำร้ายร่างกายจนทนไม่ได้ จึงได้ลงลายมือชื่อ
ในคำให้การไป โดยเจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้อ่านให้ฟังก่อนเป็นการอ้างว่าคำให้การดัง
กล่าวได้มาโดยไม่ชอบ ทำให้คำให้การชั้นสอบสวนของนายอรรถพรมีน้ำหนักน้อย
ทั้งอาวุธปืนดังกล่าวเจ้าพนักงานตำรวจก็ไม่สามารถยึดมาเป็นของกลางได้ พยาน
โจทก์จึงมีความสงสัยตามสมควรว่า สิ่งของที่ประจักษ์พยานโจทก์อ้างนั้นเป็นอาวุธ

ปิ่นที่แท้จริงตามฟ้องโจทก์หรืออาจไม่ใช่อาวุธปิ่นก็ได้ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ยก ประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยว่าสิ่งที่จำเลยถือขู่นายสุภชัยและนายประพันธ์ อาจไม่ใช่อาวุธปิ่นก็เป็นได้ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานมีอาวุธปิ่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปิ่นไปในเมืองและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ฎีกาของโจทก์ ข้อต่อไปที่ว่าจะลงโทษจำเลยฐานวิ่งราวทรัพย์ได้หรือไม่ และจำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ สมควรวินิจฉัยรวมกันโดยต้องวินิจฉัยก่อนว่าจำเลย กระทำความผิดฐานลักทรัพย์เงินในกระเป๋าของผู้เสียหายไปจำนวน 8,000 บาท จริงหรือไม่ ได้ความจากผู้เสียหายและนายสุภชัยพยานโจทก์ต่างเบิกความยืนยันว่า หลังจาก ผู้เสียหายถูกนายอรรถพรทำร้ายร่างกาย นายอรรถพรถอยออกมาจากผู้เสียหาย จำเลยเข้าไปล้วงกระเป๋าทางเกงผู้เสียหายเอาซองเงินเดือนของผู้เสียหายมีเงิน จำนวน 8,000 บาท วิ่งหลบหนีไป ซึ่งเงินจำนวน 8,000 บาท เป็นเงินเดือนของผู้เสียหาย 6,000 บาทเศษ และเป็นเงินที่นายแผนเพื่อนร่วมงานนำเงินที่ยืมผู้เสียหาย ไปมาคืนผู้เสียหายรวมกับเงินเดือนแล้วเป็นเงิน 8,000 บาท ความข้อนี้นายสุภชัยก็ เบิกความยืนยันว่าเห็นผู้เสียหายนำซองเงินเดือนออกมานับเงินได้ 8,000 บาท ส่วน จำเลยนำสืบปฏิเสธลอย ๆ ว่าไม่ได้เอาเงินผู้เสียหายไป ถ้าจำเลยจะเอาก็น่าจะใช้ อาวุธปิ่นขู่เอาเงินจากนายสุภชัยกับนายประพันธ์ด้วยก็ดี และไม่น่าเชื่อว่าผู้เสียหาย จะมีเงินถึง 8,000 บาท เพราะไม่ได้ให้นายจ้างผู้จ่ายเงินเดือนกับนายแผนคนใช้หนี้ เงินยืมผู้เสียหายเบิกความยืนยันก็ดี ทำให้พยานโจทก์มีพินัยสงสัย แต่จำเลยก็ไม่ได้มีพยานมาสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้ออ้างของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักหักล้าง พยานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยลักเงินจำนวน 8,000 บาท ของผู้เสียหายไปจริงฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ปัญหาต่อไปตามฎีกาของโจทก์ว่าจะลงโทษ จำเลยฐานวิ่งราวทรัพย์ได้หรือไม่นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายอรรถพรทำร้าย ร่างกายผู้เสียหายล้มลง พอนายอรรถพรถอยออกมา จำเลยเข้าไปล้วงกระเป๋าผู้เสียหาย

หายเอาซองเงินเดือนผู้เสียหายวิ่งหลบหนีไปทันที เป็นการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า จำเลยจึงมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ แต่เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนจู่โจมผู้เสียหาย ในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายและพวกจำเลยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ โดยโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยฉกฉวยเอาเงินของผู้เสียหายหนีไปซึ่งหน้าอันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานวิ่งราวทรัพย์ คงลงโทษจำเลยได้ในฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) (7) วรรคสอง ซึ่งเป็นความผิดที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของความผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้ายเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องโจทก์สืบสมแต่อย่างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคห้าตั้งโจทก์ฎีกา ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยร่วมกับนายอรรถพรทำร้ายร่างกายผู้เสียหายหรือไม่นั้น เห็นว่า แม้ขณะนายอรรถพรเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจำเลยจะไม่ได้ร่วมทำร้ายผู้เสียหายโดยตรงก็ตาม แต่จำเลยก็ได้ใช้วัตถุที่อาจไม่ใช่อาวุธปืนที่นายสุภชัยและนายประพันธ์เชื่อว่าเป็นอาวุธปืนที่แท้จริง จู่โจมให้ นายสุภชัยและนายประพันธ์เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหาย แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมกับนายอรรถพรจะทำร้ายผู้เสียหายมาก่อนหน้าแล้ว โดยแบ่งหน้าที่กันทำ นายอรรถพรเข้าทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจำเลยถือวัตถุคล้ายอาวุธปืนออกมาขู่ไม่ให้ นายสุภชัยกับนายประพันธ์เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายไม่ใช่เป็นเรื่องเกิดขึ้นเฉพาะหน้าระหว่างนายอรรถพรกับผู้เสียหายและจำเลยก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปช่วยรุมทำร้ายผู้เสียหายด้วยดังจำเลยอ้าง ทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุจำเลยกับนายอรรถพรก็มาด้วยกันและหลบหนีไปพร้อมกัน พฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวเชื่อว่าจำเลยร่วมกับนายอรรถพรทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริงดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์และจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประจวบ พืชนี้รัตนการณ์-กุลพัชร อิทธิธรรมวินิจ-วิเชียร มงคล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>